

1501325-62.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013710/2022 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 22467448 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 401/22/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2013710 - 47º D.P. CAPAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501325-62.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501325-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013710/2022 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 22467448 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 401/22/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2013710 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARKUS VINICIUS DIAS DE FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

MARKUS VINÍCIUS DIAS DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Isso porque, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta de 12h20, na Rua Professor Agostinho Alvim, altura do nº 10, Capão Redondo, nesta cidade e comarca, durante estado de calamidade ocasionado pela pandemia de COVID-10, o acusado trazia consigo e guardava 66 porções de tetrahydrocannabinol (maconha), peso líquido de 228,6 gramas, substância entorpecente que causa dependência psíquica, destinada ao consumo de terceiros, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem

como a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Narra a denúncia que na data e no local do fato, MARKUS trazia consigo e guardava drogas para o consumo de terceiros.

Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados via Copom para averiguarem denúncia de indivíduo que estaria traficando drogas. No endereço informado, os policiais constataram que MARKUS apresentava as características físicas do indivíduo apontado pelo denunciante anônimo. Após visualizar a viatura policial, o denunciado dispensou uma pochete dentro de um veículo Kombi. Na sequência, os agentes públicos abordaram MARKUS, de sorte que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Por outro lado, no interior da pochete arremessada pelo denunciado, os policiais encontraram 66 porções de maconha e R\$ 200,00 em dinheiro trocado. Indagado sobre os fatos, ele confessou que estava traficando drogas desde o mês de dezembro. Em seu interrogatório (fls.21), MARKUS negou o crime.

Oferecida a denúncia de fls. 1/3, foi ela recebida por despacho no dia 22 de março de 2022 (fls. 89/92). O acusado foi citado (fls. 106), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 87). Inviável a absolvição sumária, designei a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de maio de 2022 (fls. 89/92).

Encontram-se, ainda, nos autos o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 6/8); o auto de prisão em flagrante (fls. 4/5; 12); o auto de exibição e apreensão (fls. 15); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 32/34; 69/71).

Ministério Público requereu a procedência da denuncia. Na dosimetria da pena é de se considerar a reincidência do acusado. Regime fechado sem recurso em liberdade. A Defesa requereu a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório. Em caso de condenação, requer seja considerado o artigo 42 da Lei de Drogas,, diante da pouca quantidade de droga apreendida bem como a sua natureza lesiva, relativamente reduzidas se comparada a outros tipos de entorpecentes. Requer o reconhecimento do trafico privilegiado, regime diverso do fechado e recurso em liberdade além da aplicação da detração penal.

É o relatório.

Decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, vejamos.

Materialidade devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, fl. 4/5, boletim de ocorrência alusivo aos fatos, fls. 6/8, o auto de exibição e apreensão, fls. 15, o laudo de constatação preliminar fls. 26/28 e o laudo químico toxicológico de fls. 107/109, com resultados positivos para TETRAHIDROCANNABINOL.

A autoria, de igual forma, é inconteste.

Com efeito, na data de hoje, foram ouvidos os dois policiais militares que participaram da ocorrência. Um deles reconheceu o acusado dos fatos e ambos apresentaram versões verossímeis a respeito do ocorrido.

Passo a transcrever suas oitivas.

PoliciaI Caíque não foi capaz de reconhecer o acusado. Declarou, contudo, recordar-se da ocorrência. Via 190 receberam denúncia anônima de um indivíduo moreno fazendo trafico de drogas próximo a um carro branco. Ao chegar no local encontrou o indivíduo com as vestes mencionadas na denuncia mexendo em um bolsa. Com a chegada da polícia, o indivíduo que estava sentado na calçada foi para trás do veículo branco. Com ele nada foi localizado mas na roda do carro encontrou a bolsa preta com entorpecente no interior. Lembra-se que se tratava de maconha. Dinheiro também foi localizado e ele admitiu que era do trafico, cerca de 200 reais. O entorpecente já estava fracionado para venda. Estava com o policial Bernardo. Chegou a ver o acusado na posse dessa bolsa, mexendo nela. Havia bastante droga, cerca de 50 pacotes, nitidamente para venda. Ele escondeu a bolsa no momento em que se escondeu atrás do veículo. A bolsa foi localizada cerca de 4 metros de distancia dele.

PoliciaI Felipe reconheceu o acusado de uma ocorrência despachada via Copom de trafico de drogas. Ao chegar no local, já de longe, viu o acusado cujas características batiam com a que constou na denuncia. Ao se aproximar viu o réu na

posse de uma mochila. Ele jogou a mochila dentro de um veículo abandonado e permaneceu ali, não correu. Fizeram a abordagem e com ele nada foi encontrado mas após uma breve busca encontrou a bolsa. Ele admitiu que estava trabalhando no tráfico desde dezembro. Pelo que se recorda, tratava-se de maconha e havia 200,00 em dinheiro trocado. Estava com o policial Caíque, seu parceiro na época. As denúncias informavam as características físicas do acusado, moreno, fortinho e de boné. As características batiam.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Por fim, o réu, interrogado, optou em ficar em silêncio.

A prova produzida em juízo, como se percebe, autoriza a condenação na medida em que não há prova alguma de que os policiais teriam criado uma situação falsa com a finalidade de prejudicar o acusado, pessoa que sequer conheciam.

Ademais, suas versões estão em harmonia com o que foi por eles dito ainda em solo policial, fls. 10/11, e eventuais pequenas contradições reforçam ainda mais a veracidade de suas falas pois comprova que nada foi combinado entre eles.

Lembro, inclusive, que o policial Caíque, embora tenha se recordado dos fatos, não foi capaz de reconhecer o acusado em juízo, o que demonstra a ausência do desejo de prejudicá-lo gratuitamente.

Portanto, a meu ver, a prova autoriza o édito condenatório.

Diante do exposto, resta evidente a conduta ilícita do acusado motivo pelo qual outra alternativa não há que não o reconhecimento da autoria e da materialidade quanto ao crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base em no mínimo, 5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Observo por relevante, que entendo não ser o caso de aumentar a pena base em razão da quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes. Daí porque entendo que a quantidade e a qualidade da droga apreendida não justifica o aumento. A aplicação do artigo 42 da Lei de Drogas não pode ser considerada porque a pena já foi fixada no mínimo legal não sendo possível a consideração do artigo em comento para diminuí-la aquém do mínimo fixado.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, verifico que o réu é reincidente e estava cumprindo pena por um crime de roubo, fls. 75/76, motivo pelo qual aumento-lhe a pena em, 1/6 (um, sexto) e chego a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de

reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Reincidente, não pode ser beneficiado com o privilégio previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por expressa vedação legal. Nada mais a ser reconhecido em terceira fase.

Não há que se falar na aplicação da detração penal porque o réu é reincidente e pelo que se depreende de suas anotações criminais estava em cumprimento de pena por um roubo. Ademais, ainda que assim não fosse, o tempo de prisão ainda não lhe permite qualquer benefício, sendo inviável a progressão no regime nesse momento processual.

Daí porque sua pena definitiva é de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

O valor do dia multa, em função de sua evidente hipossuficiência, é o mínimo.

O regime de início de cumprimento de pena é o fechado pois reincidente, e não faz jus a regime menos menos gravoso.

Ademais, está condenado pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado aos hediondos, que não admite tratamento mais benéfico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno MARKUS VINICIUS DIAS DE FREITAS, RG: 50758508, CPF: 421.852.958-29, nascido em 05/06/2000, natural de São Paulo - SP, filho de EDUARDO CARLOS DOS SANTOS FREITAS e KAREN DIAS, , como incurso no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso mínimo.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida.

Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do réu ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva do réu porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e indefiro-lhe o direito de recorrer liberdade em relação a esse processo. Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls.15). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Publicada em audiência.

São Paulo, 18 de maio de 2022.